

第二章 2.4 一位美国赌场客户赢得了55,518美元。该顾客到赌场收银台执行一些交易。哪些交易是洗钱的一个指标?(选择两个)

A客户要求用10,000美元以下的支票兑现赢利

B客户向位于客户居住国的另一个个人银行账户转账50,000美元

C客户要求用一张支票兑现赢利

D客户向位于客户居住国以外的另一个个人银行账户转账100,000美元

E客户将所有奖金转移到位于客户居住国以外的另一个个人银行账户

答案：AD

为什么E不对？

Plain Text

- 1 E其实是一个强干扰项，D和E都是将资金转移至境外。但D选项的“100,000美元”具体金额可能存在资金混合情况（金额大于赢利），所以是增加了可疑度的。
- 2
- 3 客户奖金只有55518美元，却转出100000 美元，它就有可能存在：资金来源与赌场奖金不匹配、可能混入其他非法资金、交易目的不透明

一、教材相关知识出处与原文

教材在“赌场”章节（页面42-46）明确列出了赌场环境中需特别注意的洗钱危险信号（异常活动）。与本题情境直接相关的原文如下：

1. 关于拆分交易以规避报告阈值：

“客户的奖金超过10,000美金，但要求支取少于10,000美金的现金，剩余金额以筹码支付。之后该客户兑现剩余筹码，且金额小于报告阈值。”

- **出处：** 页面43，在“试图逃避反洗钱报告和账目记录规定的行为”项下。

2. 关于向非居住国进行电汇：

“客户向或通过非居住国或非商业运营所在国家的银行或非银行金融组织来电汇非赌博收益。”

- **出处：** 页面43，在“在柜台仅要求银行类的金融服务”项下。

- **补充说明：**虽然原文特指“非赌博收益”，但将大额资金（尤其是赌博赢利）电汇至与客户缺乏合理联系的境外账户，是洗钱离析阶段的典型手法，旨在模糊资金流向，属于高风险行为。教材在其他部分也强调了跨境电汇，特别是流向高风险地区的风险。
3. **教材核心观点：**赌场是现金密集型行业，易被用于洗钱。合规程序需监控异常交易模式，包括规避报告的行为和缺乏合理经济目的的资金转移。

二、选项逐一分析

A. 客户要求用10,000美元以下的支票兑现赢利

- **分析：**客户赢得 55,518，却要求以低于 10,000（美国现金交易报告阈值）的支票兑现。这符合教材中描述的“拆分交易”行为：将大额奖金拆分为低于报告门槛的小额交易，意图规避金融机构的大额交易报告义务。这是明确的洗钱危险信号。
- **结论：**是洗钱指标。

B. 客户向位于客户居住国的另一个个人银行账户转账50,000美元

- **分析：**将赢利转账至本国个人账户，属于相对常见的资金处置方式。虽然金额较大，但教材在赌场特定风险中并未将此类“向居住国”转账列为典型危险信号。其风险性低于向境外或缺乏合理解释的第三方转账。
- **结论：**不是最典型的洗钱指标。

C. 客户要求用一张支票兑现赢利

- **分析：**用支票兑现赢利是赌场正常的支付方式之一。教材中并未将“要求用支票兑现赢利”本身列为危险信号。危险信号在于**拆分**金额以规避报告（如A选项），或要求将支票开给无关第三方等。
- **结论：**不是洗钱指标。

D. 客户向位于客户居住国以外的另一个个人银行账户转账100,000美元

- **分析：**将大额资金（\$100,000，甚至超过了其赢利总额，可能混入其他资金）电汇至客户居住国以外的个人账户。这直接对应教材中“向非居住国……来电汇”的危险信号。该行为旨在将资金转移至可能监管较松或更隐蔽的司法管辖区，切断与原始交易的联系，是洗钱离析阶段的常见手法。
- **结论：**是洗钱指标。

E. 客户将所有奖金转移到位于客户居住国以外的另一个个人银行账户

- **分析：** 此行为与D选项高度相似，都是将资金转移至境外。虽然“所有奖金”的表述更绝对，但D选项的“100,000美元”具体金额可能暗示了资金混合（金额大于赢利），增加了可疑度。然而，教材在赌场具体指标中更强调“向非居住国”转账这一行为特征。E选项同样符合这一高风险特征。
- **结论：是洗钱指标。** 但需注意，题目要求选择**两个**。结合教材具体描述和选项表述，D选项（指定大额并境外）比E选项（全部奖金境外）在题干语境下，与“100,000美元”的具体异常金额结合，可能更具典型性，但两者本质都属于高风险跨境转移。